

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

פ/25/2164

הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון – גיל הזכאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "עובד", במקום "שמלאו לו 23 שנים" יבוא "שמלאו לו 21 שנים".
2. תיקון סעיף 17 (ב) לחוק העיקרי, במקום "ושמלאו לו 23 שנים" יבוא "ושמלאו לו 21 שנים".
3. תיקון חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב–2022², בסעיף 2, סעיף קטן (ב) – בטל.
נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה)

דברי הסבר

מס הכנסה שלילי (המכונה גם "מענק עבודה") הוא מענק שהמדינה נותנת לעובדים בעלי הכנסה נמוכה, לשם עידוד השתתפות בשוק העבודה. הצורך במתן מענק עבודה נובע מכך שברמות ההכנסה הנמוכות, פטור ממס אינו משמעותי מאחר וההכנסה לא מגיעה לסף המס. בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח–2007, נקבע כי הזכאות למענק עבודה היא מגיל 23 בלבד. בחוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב–2022, נקבע, בהוראת שעה, כי גיל הזכאות למענק עבודה ירד מגיל 23 לגיל 21. הוראת השעה חלה על מענקי עבודה בשנות המס 2022, 2023 ו-2024. לאור חשיבותו של ההסדר, ראוי כי יהפוך להסדר קבע, ובאמצעות מתן זכאות למענק עבודה למי שמלאו 21 שנים,

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 84.

² ס"ח התשפ"ב, עמ' 844.

תיושם כוונת המחוקק לצמצם את פערי העוני בין האזרחים.
לפיכך, מוצע לבטל את הוראת השעה ולהחליפה בהסדר קבע שלפיו זכאות למענק עבודה תינתן מגיל 21 ולא מגיל 23.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה ארבל (פ/1202/24).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/28/25) ועל ידי חברי הכנסת יעקב אשר ואורי מקלב (פ/422/25).
הצעת החוק זהה לפ/422/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)